

1500550-78.2022.8.26.0347

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARIA CECILIA FAULIN DOS SANTOS RESCHINI

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... ou intenção de uso ou mesmo trafico da substancia apreendida. Dessa forma a denuncia não prospera pelo exposto julgo improcedente a ação e absolvo o réu Osvaldo de Campos Leite nos termos do artigo 386 inciso VII do CÓDIGO DO PROCESSO PENAL. Registre-se. Não havendo interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se as comunicações de praxe. Arbitro os honorários ...

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500550-78.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3034222/2022 - DEL.POL.DOBRADE, 24831189 - DEL.POL.DOBRADE

Autor:

Autor do Fato:

Justiça Pública

OSVALDO DE CAMPOS LEITE

Artigo da Denúncia:

Artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Prioridade Idoso

Aos 14 de junho de 2022, às 14 horas e 30 minutos, em videoconferência realizada através do aplicativo Microsoft Teams, em razão das restrições sanitárias de combate à pandemia COVID19, sob a presidência da MMª Juíza de Direito Dra. MARIA CECILIA FAULIN DOS SANTOS RESCHINI, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o Promotor de Justiça, Dr. Carlos Alberto Melluso Júnior, o acusado OSVALDO DE CAMPOS LEITE, acompanhado da Advogada Dra. Natalia Carvalho Lanza OAB/SP. 443671. Iniciados os trabalhos, e dada a palavra ao(a) defensor(a), este(a) apresentou defesa preliminar nos seguintes termos: MMª Juíza: não são verídicas as acusações imputadas ao acusado, conforme será demonstrado a final. Nada mais. Em seguida, a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão: havendo indícios suficientes da ocorrência do fato e da autoria, recebo a denúncia oferecida contra OSVALDO DE CAMPOS LEITE. Em seguida, a MMª Juíza inquiriu as testemunhas Rosimeire da Silva e Everton Fernando Telles. A testemunha Rodrigo de Souza foi dispensada. Em seguida a MMª Juíza interrogou o acusado, tudo pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08, consignando-se que as partes poderão ter contato com o registro da gravação através do link que será disponibilizado nos autos. Então, a MMª Juíza declarou encerrada a instrução e determinou o início dos debates orais. Com a palavra o representante do Ministério Público e, em seguida, a Defesa, manifestaram-se em alegações finais, registradas pelo sistema de mídia digital, conforme normas acima mencionadas. Em seguida, pela MMª Juíza foi proferida a sentença: Relatório dispensado nos termos da Lei 9.099/95. Foi confirmada pelo policial Everton a apreensão do entorpecente na posse do acusado. Contudo, a prova oral confirmou a versão do réu, de que o pacote fora encontrado em

um terreno que o réu estava limpando. Ficou confirmado que o réu não usa entorpecente. Não há provas suficiente do dolo de posse para uso próprio ou intenção de uso ou mesmo trafico da substancia apreendida. Dessa forma a denuncia não prospera pelo exposto julgo improcedente a ação e absolvo o réu Osvaldo de Campos Leite nos termos do artigo 386 inciso VII do CÓDIGO DO PROCESSO PENAL. Registre-se. Não havendo interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se as comunicações de praxe. Arbitro os honorários da defensora nomeada no valor máximo da tabela DPE/OAB. Expeça-se certidão. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Rita de Cássia Napimoga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.